



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

5 במאי 2025

1858

ז' באייר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל)
(חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון מס' 3), התשפ"ה–2025 718

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון מס' 3), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר), התשפ"ד–2024, בסעיף 1 – (1) ברישה, במקום "י"ז באייר התשפ"ה (15 במאי 2025)" יבוא "י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025)";

דברי הסבר

התשפ"ה (31 ביולי 2025). בתיקון מס' 64 נקבע הסדר בסעיף 19כ לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971 (להלן – הפקודה), המאפשר לשר לביטחון לאומי, בהמלצת נציב בתי הסוהר ובהסכמת ראש הממשלה ושר הביטחון, להכריז על מצב חירום כלילי אם שוכנע כי בשל המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הכריז שר הביטחון "מצב מיוחד בעורף", יש צורך במקומות כלילי נוספים באופן מיידי, או שקיימת סבירות גבוהה כי יהיה צורך כאמור, וכי לא ניתן לקיים את הוראות הדין לעניין שטח מחיה מזערי או את ההוראות לעניין זכויות למיטה לפי סעיף 11ב(2) לפקודה או לפי סעיף 9ב(2) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996. בהמשך, תוקן ההסדר כך שיהיה ניתן לחרוג גם מהוראות הדין לעניין החזקה בנפרד לפי סעיף 10ב(1) לחוק כלילתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002, וסעיף 3 לחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט–1979. משמעות ההכרזה היא כי יהיה ניתן להלין עצורים ואסירים תוך חריגה מהוראות הדין לעניין שטח מחיה, וככל שיידרש אף להלין שלא על מידת תוך חריגה מהוראות הדין לעניין זכויות למיטה או להחזיקם לא בנפרד, תוך חריגה מהוראות לעניין הפרדה בין סוגים שונים של אסירים. תיקון מס' 64 תלוי כאמור בהכרזה של השר לביטחון לאומי על מצב חירום כלילי. הכרזה כאמור ניתנה ביום ז' בחשוון התשפ"ד (22 באוקטובר 2023), ותוקפה הוארך מזמן לזמן על ידי הממשלה, עד יום ב' בתמוז התשפ"ה (28 ביוני 2025).

במקביל לכך, לנוכח מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכלילתם של שירות בתי הסוהר וכדי לאפשר המשך קליטה של עצורים נוספים מגורמי הביטחון, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו ופועלים כל העת לקידום צעדים ופעולות שיסייעו להגדלת מקומות הכלילתם ולהרחבת מרחב המחיה במיתקני הכלילתם של שירות בתי הסוהר, לרבות מכוח החלטות הממשלה בנושא. במסגרת זו, קודמו ומקודמים צעדי בינוי שונים אשר הוסיפו וצפויים להוסיף עוד אלפי מקומות כלילתם.

נוסף על כך, כחלק מהצעדים שקודמו להתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכלילתם של שירות בתי הסוהר, ביום ב' באדר ב' התשפ"ד (12 במרץ 2024) חוקק בהוראת שעה החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים מרצועת עזה ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר וממים וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. במתקפת טרור זו נרצחו מעל 1,500 אזרחים, חיילים ואנשי כוחות הביטחון, נפצעו אלפים ומאות נשבו בידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה.

בעקבות האירועים האמורים הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9ג(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951. כמו כן, הוכרז בצה"ל על לחימה במסגרת מבצע "חרבות ברזל" (להלן – חרבות ברזל), וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה.

מתחילת המלחמה פועלים כוחות הביטחון בעצמיות גבוהה מאוד לשמירה על שלום הציבור וביטחונו. במסגרת זו, בוצעו מעצרים רבים ובעקבות זאת מצבת הכלואים במיתקני הכלילתם של שירות בתי הסוהר עלתה באופן ניכר. הערכת גורמי הביטחון היא כי קיים צפי לקליטת עצורים נוספים בתקופה הקרובה על רקע המצב הביטחוני. מהנתונים שהתקבלו באותה העת משירות בתי הסוהר עלה כי ביום כ"א בתשרי התשפ"ד (6 באוקטובר 2023) עמדה מצבת הכלואים על 16,353 כלואים סך הכול, ונכון ליום י"ח באדר התשפ"ה (18 במרץ 2025) עמדה המצבה על 22,994 כלואים, עלייה של למעלה מ-6,640 כלואים במצבת הכלואים מפרוץ חרבות ברזל.

לנוכח האמור, כדי לאפשר לשירות בתי הסוהר לתת מענה למעצרים הרבים בשל פעילות כוחות הביטחון, הוחלט לפעול לקידום תיקון חקיקה שיאפשר את המשך קליטת העצורים הרבים, תוך חריגה מהוראות לעניין שטח מחיה ולעניין הלנה על מיטה. בהתאם לכך, ביום ג' בחשוון התשפ"ד (18 באוקטובר 2023) אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כלילי), התשפ"ד–2023 (להלן – תיקון מס' 64). תיקון מס' 64 נקבע תחילה לתקופה של שלושה חודשים אך בשל העלייה המתמשכת במספר הכלואים הוארך תוקפו מזמן לזמן, עד יום ו' בתמוז

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 598 ועמ' 946; התשפ"ה, עמ' 66.

(2) בפסקה (1), בסעיף 36(א2)(א) לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971,² המובא בה, במקום "בסעיף 36(ב)(1) עד (4)" יבוא "2ג68(א)(1) עד (4)".

ד ב ר י ה ס ב ר

כאמור לעיל, לנוכח מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר וכדי לאפשר המשך קליטה של עצורים נוספים מגורמי הביטחון, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו ופועלים לקידום צעדים ופעולות שיסייעו להגדלת מקומות הכליאה ולהרחבת מרחב המחיה במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

ואולם, בעת הזו, אין בפעולות המקודמות כדי לתת מענה לעלייה המהירה והחדה בכמות הכלואים בשל המעצרים הרבים בתקופת חרבות ברזל ועל רקע המצב הביטחוני. על כן, יש חשיבות בהמשך קידום פעולות וצעדים אשר יש בהם כדי לסייע בהתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

בהתאם לנתונים שהתקבלו משירות בתי הסוהר, במשך התקופה שבה יושם ההסדר, עד יום י"ח באדר התשפ"ה (18 במרץ 2025) יצאו בפועל 542 אסירים לחופשה מיוחדת.

לעמדת גורמי המקצוע בשירות בתי הסוהר, אף על פי שלהסדר ישנה השפעה מצומצמת על מספר הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה, יש חשיבות בהארכת תיקון מס' 66 מכיוון שיש בו כדי לסייע, במידה מסוימת, בהתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר.

סעיף 1 לפסקה (1)

לנוכח האמור לעיל, במסגרת הצעת חוק זו מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה שנקבעה בתיקון מס' 66 עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025).

לפסקה (2)

במסגרת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 67 והוראת שעה), התשפ"ה-2024 (להלן – תיקון מס' 67), בוצע תיקון הנוגע לעבירות המוחרגות ממנגנון השחרור המינהלי. כתוצאה מכך, בוצע שינוי במיקום של סעיפי העבירות כך שסעיף 2ג68(ב) לפקודה התבטל והאמור בו נקבע בסעיף 2ג68(א). בשל כך, מוצע לתקן את סעיף 1(1) לתיקון מס' 66 כך שסעיף 36(א2)(א) לפקודה, המובא בו, יותאם לתיקונים שביצעו בתיקון מס' 67.

מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר), התשפ"ד-2024 (להלן – תיקון מס' 66). הוראת שעה זו נקבעה תחילה לתקופה של שלושה חודשים, אך לנוכח המשך העלייה במספר הכלואים הוארכה הוראת השעה עד יום י"א באייר התשפ"ה (15 במאי 2025), במסגרת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 66 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (חופשה מיוחדת לאסיר) (תיקון מס' 66), התשפ"ה-2024.

סעיף 36(א) לפקודת בתי הסוהר קובע כי "השר רשאי, על פי בקשת אסיר או על פי המלצת הנציב, לתת לאסיר בתנאים שייראו לשר, חופשה מיוחדת שלא תעלה על תשעים ושש שעות; תקופת המאסר של אסיר לא תוארך בשל חופשה זו". לאסיר אין זכות מוקנית לצאת לחופשה; בהתאם לסעיף 19 לתקנות בתי הסוהר, התשל"ח-1978, מדובר בטובת הנאה הנתונה לשיקול דעת.

במסגרת תיקון מס' 66 התווסף לסעיף 36 לפקודת בתי הסוהר סעיף קטן המקנה סמכות לנציב בתי הסוהר, או לסוהר בכיר בדרגת גונדר שהוא הסמך לעניין זה, בתנאים שייראו לשר, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 36(א) לפקודה, לתת לאסיר, בשל מצב החירום השורר במדינה, חופשה מיוחדת שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים.

ההסדר האמור חל על אסיר שהוא אזרח או תושב ישראל, שיתרת מאסרו אינה עולה על ארבעים וחמישה ימים.

נוסף על כך, כדי לאזן בין הצורך הדחוף והמיידי בהמשך קליטת עצורים נוספים במיתקני הכליאה ובמידת האפשר להקל את הצפיפות במיתקני הכליאה, ובין הבטחת שיקולים שעניינם שמירה על אינטרסים מוגנים אחרים ובראשם שמירה על שלום הציבור, ביטחון וחיוזק תחושת הביטחון, הוחרגו מהסדר זה אסירים שהוחרגו ממנגנון השחרור המינהלי כמפורט בסעיפים 2ג68(ב) ו-2ג(ג) לפקודת בתי הסוהר, אסירים שהורשעו בעבירות לפי סעיפים 300, 301, 302 או 305 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וכן אסירים שהורשעו בעבירה לפי סעיפים 406, 407, 413 או 1413 לחוק האמור.

הוצאת אסירים לחופשה כאמור היא בכפוף לבחינה פרטנית של כל אסיר, ולאחר שנשקלו כלל השיקולים הרלוונטיים לעניין, בשים לב למידת הסיכון לשלום הציבור כתוצאה מאישור חופשה מיוחדת כאמור. עוד יצוין כי במסגרת ההסדר נקבעה מגבלה ולפיה לא תינתן חופשה מיוחדת אלא לאסיר שנשא לפחות מחצית מתקופת המאסר שנגזרה עליו.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 21, עמ' 459; ס"ח התשפ"ה, עמ' 252.

